国道G105线连平路段“6·22”较大道路交通事故调查报告

2020年6月22日8时48分许，国道G105线k2341+200m（河源市连平县元善镇路段）发生一起大客车（车牌号为粤PK4380）与大货车（车牌号为皖K19771/皖KKA21挂）相撞，造成3人死亡，9人受伤的较大道路交通事故。

事故发生后，市委书记丁红都、市长林涛第一时间作出“要迅速全力救治伤员；认真妥善处理死者后事；立即成立事故调查组，彻底查明事故原因和责任。同时，要加强社会面管控，引导好舆情；全市要举一反三，彻底排查各类安全隐患，特别是道路交通安全隐患，严肃整治各种违法违规行为，确保人民群众生命财产安全”的指示，副市长、市公安局长林少威、市应急管理局主要负责同志等第一时间赶赴事故现场指导抢救和处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，市政府成立了以市应急管理局局长黄春彭为组长，市公安、交通运输、应急管理、总工会和连平县政府等部门负责同志为成员的“6·22”较大道路交通事故调查组，全面

负责事故调查工作，邀请市纪委监委和安徽省阜阳市政府派员以及聘请技术专家参加了事故调查。

经查认定，国道G105线连平路段“6·22”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。6月22日，连平县工商联组织非公经济组织党委纪念建党99周年红色教育培训班17人，乘坐由连平县金色阳光旅行社有限公司租赁粤PK4380号牌客车前往汕尾参加学习培训。

8时48分许，国道G105线k2341+200m（河源市连平县元善镇路段），粤PK4380号牌客车在中间隔离带缺口处掉头时，与一辆由江西往连平方向行驶的皖K19771/皖KKA21挂重型仓栅式半挂车发生碰撞，造成2人当场死亡，1人送医院抢救无效死亡，2人重伤（无生命危险），7人轻微伤。

（二）事故应急处置情况。

8时51分，连平县公安局交警大队接连平县公安局110警情。

8时53分，连平县公安局交警大队一中队民警何勇军等3人火速出警，赶赴事故现场处置。

9时3分，3名民警到达现场进行施救并向连平县公安局汇报现场情况。

9时8分，连平县人民医院医护人员到达现场。同时全部伤员被送往医院救治。

9时13分，连平县消防大队调动10名消防救援队员和2辆应急救援车到达现场进行应急救援。

9时15分，连平县公安局党委委员张玉挺组织公安交警和内莞派出所等部门抵达现场，并立即启动应急预案：一组负责现场调查取证；一组对现场路段进行交通秩序临时交通管制。

9时20分许，连平县交通、公路及支援医护人员相继到达现场参与救援。

11时15分，林少威副市长和连平县领导谢爱明、张斌松，市公安局常务副局长曾尚策、市应急管理局长黄春彭等有关负责同志第一时间赶到现场部署、指导处置工作。

11时50分，事故现场清理完毕，恢复通车。

经调查评估，此次事故救援先期响应迅速，现场处置得当，救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，未造成路面拥堵。

（三）人员伤亡情况。

伤亡人员均是粤PK4380号牌客车司乘人员。死亡3人，受伤9人。

1.死亡3人。

（1）余某明，男，55岁，连平县人，连平县工商联常务副

主席，当场死亡。经查，事故发生时已系安全带。

经广东东江司法鉴定所《法医病理司法鉴定意见书》（粤东[2020]尸鉴字059号）为：生前头部、胸腹部及全身多处与钝物（如道路交通事故中的地面、车辆等）碰撞碾压，致颅脑、胸腹腔内脏及全身多处组织联合损伤死亡。

（2）庄某清，女，35岁，连平县人，连平县康威药业公司党支部书记，当场死亡。经查，无法确认事故发生时是否系安全带。

经广东东江司法鉴定所《法医病理司法鉴定意见书》（粤东[2020]尸鉴字055号）为：生前头面及全身多处与钝物（如道路交通事故中的地面、车辆等）碰撞碾压，致颅脑及全身多处联合损伤死亡。

（3）于某兰，女，30岁，连平县人，连平县汇圣培训公司党支部书记（本次教育培训的兼职导游），经抢救无效死亡。经查，事故发生时已系安全带。

经广东东江司法鉴定所《法医病理司法鉴定意见书》（粤东[2020]尸鉴字056号）为：生前头面部及胸腹部与钝物（如道路交通事故中的车辆）碰撞，致颅脑损伤死亡。

7月8日，以上3名遇难者善后工作全部完成。

2.受伤9人。2人重伤（1人已出院。另外1人仍在治疗中，无生命危险）；7人轻微伤均已出院。

3.事故直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，调查组核定事故直接经济损失为390万元。

二、事故相关情况

（一）事故车辆及驾驶人情况。

1.涉事车辆粤PK4380（以下简称为涉事客车）

（1）驾驶人情况。驾驶人为陈某清，男，45岁，广东省东源县上莞镇人，驾驶证号：4416XXXXXXXX151；准驾车型A1、A2和E，初次领证日期2001年9月19日，有效期至2023年9月19日。经查，近3年陈某清共有7起道路交通违法行为，累计记18分；近一记分周期记3分，事发时仍未处理。持有客运驾驶员从业资格证（证号为4416XXXXXXXX151）。

（2）涉事车辆是大型普通客车。该车所有人是东源县南翔交通服务运输有限公司（以下简称东源南翔公司），使用性质为旅游客运。车辆核载33人，实载17人；由中国人民财产保险股份有限公司河源市分公司承保，购买机动车交通事故责任强制保险、第三者责任险150万、乘客座位险50万/位。经查，该车近3年来有7起道路交通违法行为，共记20分，事发前已全部处理完毕。

该车辆厂牌型号为金龙牌XMQ6111CYD4C，系厦门金龙联合

汽车工业有限公司制造，发动机号码为GA5QBF00001,车辆识别代号为LA6A1HAJXFB4G1257。出厂日期为2015年4月30日，初次登记日期为2015年5月4日，检验有效期为2020年11月30日，强制报废期为2030年5月13日。

（3）涉事客车司乘人员共17人。其中3人死亡，2人重伤，7人轻微伤；其余5人未受伤。

（4）涉事客车技术鉴定情况。6月25日，广东东江司法鉴定所出具《交通痕迹司法鉴定意见书》（粤东[2019]痕鉴字075号）：涉事客车的制动系符合（GB/T18274-2017）《汽车制动系统修理竣工技术规范》相关规定和要求。

2.涉事皖K19771牵引皖KKA21挂车（以下简称涉事货车）。

（1）驾驶人情况。驾驶人为李某，男，29岁，安徽省阜阳市界首市人，驾驶证号：3412XXXXXXXXXXX61X，准驾车型为A2，初次领证日期2013年5月27日，有效期至2029年5月27日；持有道路运输从业人员从业资格证（证号为3412XXXXXXXXXXX61X）。

（2）涉事货车。皖K19771/皖KKA21挂重型仓栅式半挂车实际支配人为李某东。

皖K19771重型半挂牵引车，车辆登记所有人为安徽省界首市诚顺达汽车运输有限公司，实际支配人为李某东。车辆类型为重型半挂牵引车，使用性质为货运。核定载客2人，实际载客2

人。该车由中国人民财产保险股份有限公司阜阳市分公司承保，购买机动车交通事故责任强制保险、第三者责任险100万、车上人员责任险（司机）50万。经查，在广东境内未查询到该车违法记录。该车厂牌型号为解放牌CA4250P66K24T1A1，发动机号码为52765825，车辆识别代号为LFWSRXSJ4G1F55705；出厂日期为2016年12月14日，初次登记日期为2017年1月16日，检验有效期为2021年1月31日；强制报废期为2032年1月16日。

皖KKA21挂车，车辆登记所有人为安徽徽通物流运输有限公司，实际支配人为李某东。车辆类型为重型仓栅式半挂车，使用性质为货运。该车厂牌型号为德柱牌HDZ9400CCYE，车辆识别代号为LA99FRX38K0HDZ170；出厂日期为2019年7月3日，初次登记日期为2019年7月12日，检验有效期为2020年7月31日，强制报废期为2034年7月12日。

（3）涉事货车司乘人员共2人。驾驶人李某轻伤，车主李某东未受伤，两人为父子关系。

（4）涉事货车技术鉴定情况。该货车存在安全隐患和超速行为。6月25日，广东东江司法鉴定所出具《交通痕迹司法鉴定意见书》（粤东[2019]痕鉴字077号）：涉事货车制动系不符合（GB/T18274-2017）《汽车制动系统修理竣工技术规范》相关要求，存在安全隐患。6月27日，暨南大学司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（暨大司鉴中心[2020]痕鉴字第043号）：

涉事货车事发时的行驶速度不低于64km/h。经查，事发路段限速为60km/h，涉事货车已超速。

3.涉事客车驾驶人陈某清和货车驾驶人李某均排除毒驾酒驾因素[1]。

（二）事故现场勘查情况。

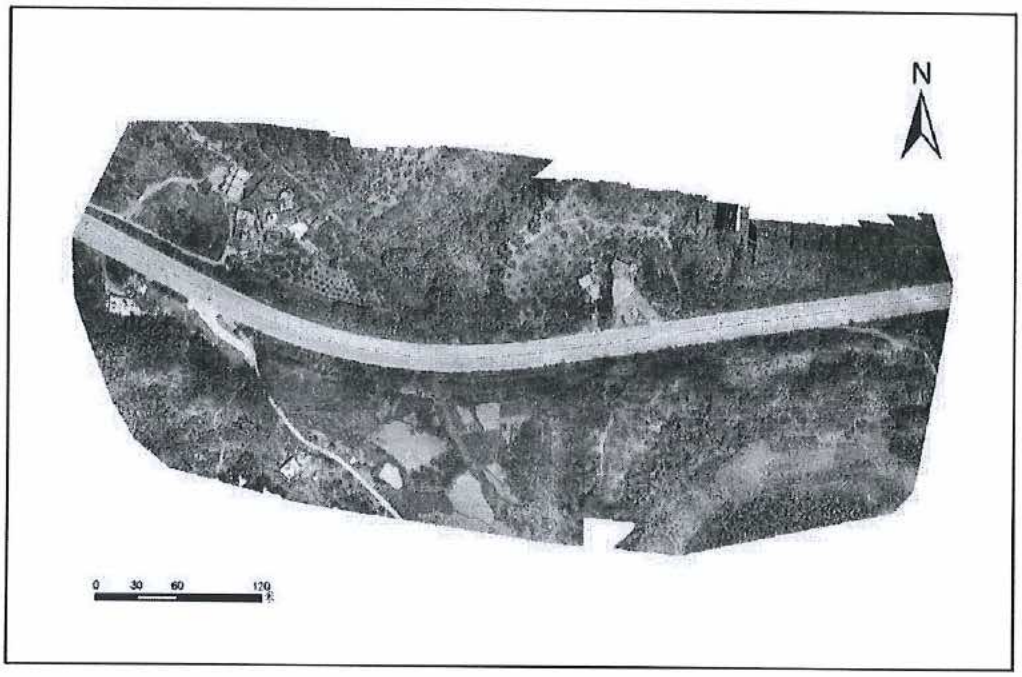


图1：事故现场数字正射影像（DOM）

1.道路基本情况。事故现场位于105国道连平县元善镇内莞径2341km+200m处缺口（北纬24° 23′ 27″、东经114° 31′ 3″，海拔高度260米）。该处道路呈偏南北走向，南往连平县城，北至江西，水泥路面，双向四车道，行车道宽3.6米，往连平方向

（1）广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2020]毒（1）鉴字第1750号，粤中一鉴[2020]毒（1）鉴字第1751号）。

左边路肩宽1.5米、右边路肩宽1.4米；设有中心隔离防护墙和缺口。道路两侧设有波纹钢防撞防护栏；事故点右边有一通往连平古道村道。往江西方向是连续转弯、长坡，坡长1.9公里，坡度-5.9%至-1.59%，长坡往连平方向设有急弯、村庄、注意危险、转弯导向、限速60km/小时、高速指示牌等标志；事故点往连平方向，路面平直视线良好，距现场200米处有一中心隔离墙缺口，设有掉头标志。

（1）事故发生处的缺口情况。该缺口宽19.3米，无设置掉头等任何标牌标识。

（2）事故现场勘查情况。经现场勘查，距离江西方向的下坡转弯处可视距离156米，现场以右车道边线为基准线、以左边波纹钢防撞栏的端头为基准点。

缺口处（事故发生点）有粤PK4380号牌大客车左右后轮侧滑印，其中右后轮侧滑印起点距左侧边线7.7米、距大客车右后轮15.3米，左后轮侧滑印起点距左侧边线7.3米；在左侧车道的慢车道上有粤PK4380大客车右前轮侧滑印，长21.4米，起点距基准线2.45米；有皖K19771/皖KKA21挂大货车左右侧轮胎侧滑印及压印，其中右侧轮胎侧滑印及压印长45.1米，起点距基准线1.45米。

缺口处的北端隔离墙崩裂，隔离墙上有粤PK4380大客车刮擦痕迹长13.7米，附着粉红色漆痕、涉事货车刮擦痕迹长9.8

米，附着有红色漆痕。

2.肇事车辆现场痕迹情况。

（1）粤PK4380大客车情况。涉事客车被撞触后车头朝西尾朝东，车头骑压在缺口处中央隔离墙上、尾部着地，其右前、后轮中心分别距基准线6.1米、5.2米。该车前挡风玻璃脱落掉在路面，左前轮位置车身有与隔离墙碰撞痕迹，该车右前门门柱往后量起2.25米处有撞击凹陷痕迹，并有剐蹭痕迹重合，右侧车身从车头至车尾有条状、片状剐蹭痕迹；右侧第一行旅车厢门损坏脱落，右边倒车镜破损;车内左边第一排座椅固定架断裂，双位座椅抛出对面周某炳房屋门坪，左边第二排、第三排座椅变形塌陷；右边第一座位周边有血迹；驾驶室座位右边有血迹；副驾驶室右上方安装有一视频监控视频头。

（2）涉事货车情况。涉事货车碰撞后向前滑行185米，车头朝北尾朝南停放，其右前、后轮分别距基准线4.4米、4.6米；方向杆断裂，前挡风玻璃破碎，车头正面有碰撞痕迹，左侧车身有剐蹭痕迹，痕迹长从车头至第四轴位置，帆布成条状撕裂，其中皖K19771牵引车第一轴左前轮外侧及保险杠左侧附着有粉红色漆痕；第二、三轴轮胎附着有血迹。

3.天气情况。事发当日为晴天。

（三）涉事企业经营活动情况。

1.涉事客车不存在挂靠经营行为。经查，在2019年7月的

《东源县人民政府办公室关于印发东源县道路客运变相挂靠排查整治工作实施方案的通知》（东府办函〔2019〕20号）附件3《企业车辆变相挂靠经营排查整治验收表》显示：涉事客车“不符合变相挂靠的认定标准”。

2.相关涉事企业基本情况。

（1）东源县南翔交通服务公司。该公司持有东源县市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91441625732174444G，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为苏某坤，成立日期为2000年12月14日，营业期限为长期，经营范围为县际班车客运、省际包车客运、市际包车客运，县际包车客运等业务。使用的是广东省交通运输厅核发的《道路运输经营许可证》（粤交运许可河字441600000492号）。

该公司共有177名驾驶人，139辆客车，涉及到24条线路，其中用于旅游包车的47辆。

2020年1月16日，该公司调整了安全生产领导小组成员，由公司法定代表人兼任总经理苏某坤任组长，分管安全生产副总经理邹某辉任副组长，安全技术部经理李某振等人任成员。

（2）安徽省界首市诚顺达汽车运输有限公司（以下简称安徽界首诚顺达公司）。该公司持有界首市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91341282336729110E（1-1），

公司类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为胡某影，成立日期为2015年4月17日，营业期限为2015年4月17日至2035年4月16日，经营范围为货物运输、物流信息咨询服务、汽车销售；代办汽车保险服务，汽车租赁；集装箱道路运输。使用的是阜阳市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（皖交运管许可阜字341282208203号）。

该公司员工共有5名，货运车辆84辆。设有安全管理机构，胡丽影为组长，GPS监控员郭玲任副组长，安全员石某丽为成员。

3.涉事车辆经营管理情况。

（1）涉事客车。6月21日，连平县金色阳光旅行社有限公司与东源南翔公司签订《客运包车合同》（包车合同编号为P20200001651）。《合同》约定起点为连平县，途经梅州市、惠州市和揭阳市，终点地汕尾市，包车费用为4300元。6月22日，由东源南翔公司派驾驶人陈某清驾驶涉事客车从河源市区前往连平。

（2）涉事货车。2017年1月，李某东出资6.9万元，余款由安徽界首诚顺达公司向银行办理贷款，每月由李某东还银行贷款1.3万元（目前已还清），将涉事车辆挂靠在该公司名下。

安徽界首诚顺达公司不参与涉事车辆货运业务，由李某东自行负责、自负盈亏，运输收入从不入该公司账户；该公司每年向涉事车辆收取1200元的GPS管理费，并负责涉事货车年检、代

购车辆保险和指定汽修厂进行维保。

经查，李某东从2017年1月至今，只在2019年参加了1次安徽界首诚顺达公司组织的安全学习培训。

经查，6月24日，连平县公安机关联系安徽界首诚顺达公司协助配合调查时，该公司才获悉发生事故，存在“以收代管”问题，对涉事货车存在安全隐患、人为关闭卫星定位行驶记录仪（通常称GPS）、超速等违法行为未依法依规进行监管。

4.涉事车辆动态监控装置运行管理情况。经查，从6月18日至6月22日事故发生时，涉事挂车存在人为关闭GPS；直至事故发生后，于9时4分才打开GPS，人为关闭GPS意在规避监管。

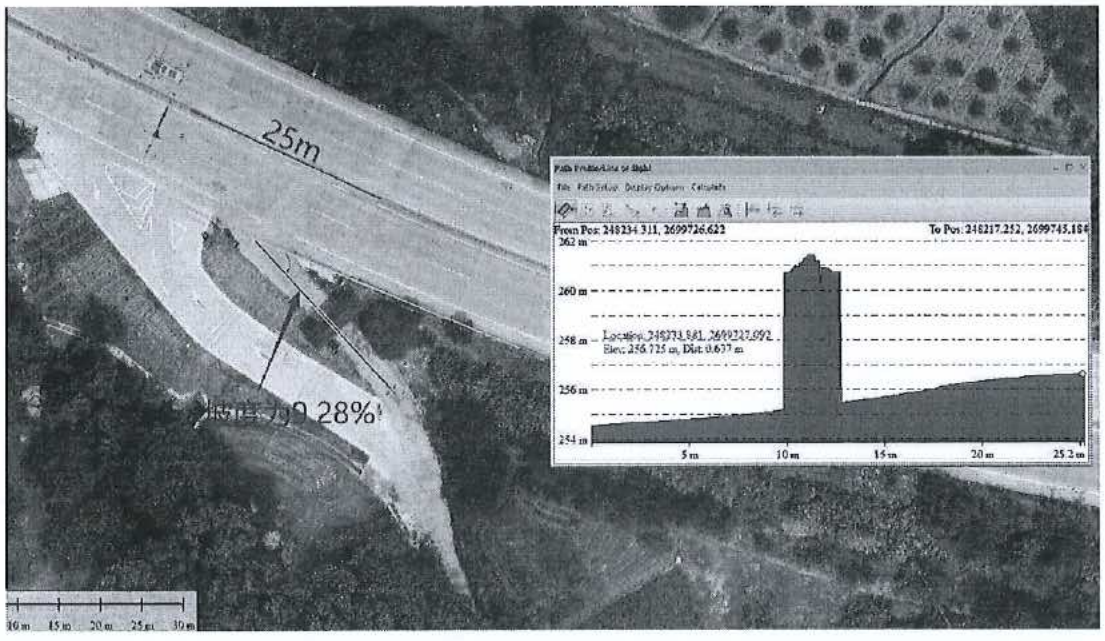


图2：事故现场中央分隔带开口、接入口设置平面图

（四）涉事路段存在重大隐患。经查，1996年，涉事路段

实施改造时在事故发生点设置了缺口。公路部门分别于2015年对该路段进行路面大修和2016年对该路段实施安全生命防护工程和文明示范工程均未对该路口没有设置任何标识标牌；同时对近3年来该路段事故频发多发，也未采取封堵等有效措施。

经鉴定[2]：依据交通运输部行业标准《公路路线设计规范》（JTG D20-2006），事故现场中央分隔带开口设置不合理、存在重大交通安全隐患。

三、事故原因及性质

（一）直接原因。

陈某清驾驶涉事客车行驶至事发路段中央隔离带缺口掉头，未按规定让直行涉事货车优先通行，与之碰撞，致事故发生；涉事客车负主要责任[3]；其违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款和第三十八条规定[4]，以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款规定[5]。

（2）公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心《关于国道G105线河源市连平路段“6·22”较大道路交通事故现场中央分隔带开口设置合理性分析意见》。

（3）《连平县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第4416231202000000923号）。

（4）《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

（5）《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款：机动车在没有禁止掉头或者没有禁止左转弯标志、标线的地点可以掉头，但不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行。

（二）事故间接原因。

1.李某驾驶具有安全隐患的涉事货车超速经过该路段未及时发现在事发路段缺口掉头的涉事客车，未采取有效制动和避让措施，与之碰撞，致事故发生；涉事货车负次要责任[6]；其违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款和四十二条第一款规定[7]。

2.涉事企业主体责任不落实。

（1）涉事客车所属东源南翔公司企业主体责任不落实。安全生产责任制不健全，未明确驾驶人的责任范围和考核标准，对从业人员安全教育不到位。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条和第二十五条规定[8]、违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条规定[9]、以及违反了《道路旅

（6）《连平县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第4416231202000000923号）。

（7）《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

（8）《中华人民共和国安全生产法》第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（9）《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条：客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。

客运输及客运站管理规定》第四十四条规定[10]。陈某清在3年内有7起道路交通违法行为，该公司未按照其制度进行处罚和有效的教育。因此，该公司无法保证安全生产责任制的落实，无法保证对从业人员有效的安全教育培训。

（2）安徽界首诚顺达公司企业主体责任不落实。一是安全生产责任制不健全，未明确驾驶人的责任范围和考核标准，对从业人员安全教育不到位。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条和第二十五条规定[11]；二是隐患排查治理工作未开展，未按照公司既有的制度开展生产安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现并采取措施消除涉事货车驾驶人驾驶具有事故隐患的车辆超速行驶等事故隐患，该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八规定[12]和《中华人民共和国道路运

（10）《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十六条：客运经营者应当加强对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。并采取有效措施，防止驾驶人员连续驾驶时间超过4个小时。客运车辆驾驶人员应当遵守道路运输法规和道路运输驾驶员操作规程，安全驾驶，文明服务。

（11）《中华人民共和国安全生产法》第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（12）《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

输条例》第二十九条和第三十条规定[13]。三是该公司存在“以收（管理费）代（替）管（理）”问题，直至事故发生后2天后（6月24日），连平县公安机关联系该公司协助事故调查时，该公司才获悉发生事故。

3.事故现场中央分隔带开口设置不合理、存在重大交通安全隐患。

4.行业部门监管责任。

（1）连平县公路局。该局“负责管理和保护辖区内的公路路产”，“负责公路行业的安全生产工作的管理和指导”[14]。经查，该局未按规定履职。2019年9月29日，连平县交警大队交管大队的《2019年第三季度道路交通安全隐患路段排查表》显示：对G105国道2340KM+800至2342KM+200M路段（即事发路段）存在“有些设置可转弯掉头标志标识，有些没有设置”隐患，建议连平县公路局对“有些不必要留下的缺口进行封堵”。2017年，连平县交警大队的《2017年第三季度道路交通安全隐患路段排查统计表》显示：对G105国道2341KM+100至300M路段（即事发路段）

（13）《中华人民共和国道路运输条例》第二十九条：客运经营者、货运经营者应当使用符合国家规定标准的车辆从事道路运输经营。第三十条：客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

（14）《关于规范县区公路局内设机构的通知》（河机编〔2008〕59号）

存在“未设置明显的减速、警示灯及警示标志”隐患，建议连平县公路局“增加警示灯和警示标志”。连平县公路局未对上述路段存在隐患问题进行核实并进行整改。

（2）东源县交通运输行业部门。一是东源县交通运输局。该局“负责公路运输领域职责范围内安全生产的监管指导工作”[15]。经查，该局履行道路运输安全监管职能不够到位，对东源南翔公司落实企业安全生产主体责任不到位指导监督不够。二是东源县交通管理总站。该站“贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策和法规”[16]。经查，该站贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策和法规不力，对东源南翔公司存在对驾驶人学习教育培训不到位问题指导监督不够到位。

（3）安徽省界首市公路运输管理所。该所“负责本辖区内道路运输管理工作，组织开展道路运输管理监督，指导监督企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制”“督促道路运输行业进行安全隐患整改”工作[17]。经查，该所未按规定履职。该所对安徽界首诚顺达公司落实企业主体责任管理监督和指导不够，致该公司存在以收代管问题；未有效督促该公司

（15）《关于印发东源县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（东府办〔2010〕106号）.

（16）《关于东源县交通局所属事业单位机构编制方案的批复》（东机编办〔2002〕30号）。

（17）《界首市公路运输管理所职责》。

进行安全隐患整改，致该公司的驾驶人驾驶具有安全隐患的涉事货车；督促该公司安全教育培训不够，致涉事货车驾驶人超速行驶并人为关闭GPS。

(4)连平县公安局交警大队。该大队负责对路面和重点车辆管控。经查，事发当日，该大队对涉事货车管控不够，致涉事货车事发时超速行驶——64km/小时（限速60km/小时）。

（三）事故性质。

经查认定，国道G105线连平路段“6·22”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）公安机关采取强制措施人员（1人）。

陈某清，涉事客车驾驶人，男，1975年出生。6月22日，连平县公安机关已对涉事客车驾驶人陈某清涉嫌交通肇事罪进行立案调查；6月29日，因其在事故中腿部骨折受伤无法关押，办理取保候审。

（二）涉事企业人员（7人）。

1.东源南翔公司（3人）。

（1）苏某坤，东源南翔公司法定代表人兼任总经理，男，群众，1978年出生，负责该公司的全面工作。作为该公司的主要负责人，未依法依规履职，落实企业主体责任不到位，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未加强对安全

生产责任制落实情况的监督考核，未保证安全生产责任制的落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定[18]，对事故负有责任。建议由河源市应急管理局依法依规对其行政处罚。

（2）邹某辉，东源南翔公司副总经理，男，群众，1971年出生，分管该公司的安全生产工作。作为该公司的安全管理人员，未依法依规履职，组织该企业安全生产教育和培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定[19]。建议该公司解除其劳动合同关系。

（3）李某振，东源南翔公司安全技术部经理，男，群众，1969年出生，负责该公司的安全生产工作。作为该公司的安全管理人员，未依法依规履职，组织该企业安全生产教育和培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定[20]。

（18）《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

（19）（20）《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

建议该公司解除其劳动合同关系。

2.安徽界首诚顺达公司（4人）。

（1）李某，涉事货车驾驶人，男，群众，1991年出生。驾驶具有安全隐患的涉事货车超速经过事发路段未及时发现在缺口调头的涉事客车，未采取有效制动和避让措施，与之碰撞，致事故发生，其违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款和四十二条第一款规定[21]。对事故负有责任，建议由连平县公安局对其违法行为进行处罚。

（2）胡某影，安徽界首诚顺达公司法定代表人，女，群众，1977年出生，负责该公司的全面工作。作为该公司的主要负责人，未依法依规履职，落实企业主体责任不到位，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未及时消除生产安全事故隐患；未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；未建立相应的机制，未加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，未保证安全生产责任制的落实。使用不符合国家规定

（21）《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

标准的车辆从事道路运输经营。未加强对车辆的维护和检测，使用不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条和第十九条规定[22]、违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十九条和第三十条规定[23]，对事故负有责任。建议由河源市应急管理局依法依规对其行政处罚。

（3）郭某，安徽界首诚顺达公司GPS监控员，兼任该公司安全管理小组副组长，女，群众，1969年出生，负责该公司的安全生产工作。作为该公司的安全管理人员，未依法依规履职，未有效组织该企业安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定[24]。建议该公司解除其劳动合同关系。

（4）石某丽，安徽界首诚顺达公司安全管理人员，女，群

（22）《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制 （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

（23）《中华人民共和国道路运输条例》第二十九条：客运经营者、货运经营者应当使用符合国家规定标准的车辆从事道路运输经营。第三十条：客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

众，1969年出生，负责该公司的安全生产工作。作为该公司的安全管理人员，未依法依规履职，未有效组织该企业安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定[25]。建议该公司解除其劳动合同关系。

（三）由河源市纪委监委按照干部权限依法依规对下列人员给予党纪、政务处分的公职人员（7人）。

1.连平县公路局（2人）。

（1）郑某望，男，中共党员，1973年出生，现任连平县公路局安全股股长，“负责公路行业的安全生产工作的管理和指导”工作；工作失职，对连平县交警大队的函告路段存在隐患问题未按有关规定督促整改，未按有关规定将事发路段列为重点检查对象；对事故发生负有直接责任。

（2）冯某旭，男，中共党员，1970年出生，2014年1月至今任连平县公路局党组成员、副局长，分管公路行业安全生产工作管理和指导工作。疏于管理，未按规定督促检查指导安全股

（24）（25）《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

履行职责，对该股室存在对事发路段隐患未及时整改问题失察。对事故发生负有主要领导责任。

2. 东源县交通运输局（5人）。

（1）朱某雄，男，群众，1964年出生，东源县交通管理总站交管员，2017年至今，派驻东源南翔公司负责道路交通业务督导工作。工作失职，未按有关规定将该公司列为重点检查对象；不依法履行日常监管职责，对该公司监督指导不力，未发现该公司存在的对驾驶人教育培训不到位问题。对事故发生负有直接责任。

（2）黎某明，男，群众，1960年出生，东源县交通运输局运政股交管员。2013年至今，派驻东源南翔公司负责道路交通业务督导工作。工作失职，未按有关规定将该公司列为重点检查对象；不依法履行日常监管职责，对该公司监督指导不力，未发现该公司存在的对驾驶人教育培训不到位问题。对事故发生负有直接责任。

（3）池某强，男，中共党员，1960年出生，原东源县交通管理总站副站长（2020年6月退休），分管客运业务的安全生产监管指导工作，疏于管理，未按规定督促检查指导有关交管员履行职责，对有关交管员存在对东源南翔公司落实安全生产主体责任不到位问题失察。对事故发生，负有主要领导责任。

（4）陈某和，男，中共党员，1965年出生，2018年至今任

东源县交通运输局运管股长，负责公路运输领域职责范围内安全生产的监管指导工作。疏于管理，未按规定督促检查指导东源县交通管理总站履行职责，对该站存在对东源南翔公司落实安全生产主体责任不到位问题失察。对事故发生负有主要领导责任。

（5）谢某生，男，中共预备党员，1989年出生，2019年9月至今任东源县交通运输局副局长，分管运管股和交通管理总站工作，不认真贯彻落实国家法律法规政策，疏于管理，对下级单位交通管理总站、运管股存在对东源南翔公司安全生产工作监管指导不够到位问题失察。对事故发生负有重要领导责任。

（四）由安徽省阜阳市纪委监委按照干部权限依法依规对下列人员给予党纪、政务处分的公职人员（1人）。

苏某强，男，中共党员，1966年出生，现任安徽省界首市交通运输局公路运输管理所副所长，负责日常安全生产工作。工作失职，未按有关规定将安徽界首诚顺达公司列为重点检查对象；不依法履行日常监管职责，对该公司监督指导不力，未发现该公司存在落实企业安全生产主体责任不到位问题。对事故发生负有直接责任。

（五）行政处罚的涉事企业。

1. 东源南翔公司。对事故负有责任，建议由河源市应急管理局依法依规对其行政处罚。

2.安徽界首诚顺达公司。对事故负有责任，建议由河源市应急管理局依法依规对其行政处罚。

（六）其它问责建议。

1.责成连平县公路局向连平县委县政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

2.责成连平县公安局交警大队向连平县公安局作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

3.责成东源县交通运输局向东源县委县政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

4.责成东源县交通管理总站向东源县交通运输局作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

5.责成安徽省界首市交通运输局向安徽省界首市委市政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

6.责成安徽省界首市公路运输管理所向安徽省界首市交通运输局作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

五、事故防范措施建议

各县区和市直有关部门要认真总结并吸取这起事故的惨痛教训，针对事故暴露出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，

坚决杜绝类似事故发生。

（一）督促客运企业切实落实安全生产主体责任，严查严处各类交通违法违规行为。市交通运输局要督促各级交通运输部门严格监管客运企业，督促其严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实履行安全生产主体责任；严格落实动态监控平台值班制度，强化客运企业对所属客车的实时监管，加大对超速、未按规定路线行驶、违规停靠、站外揽客等违法行为的处罚力度，杜绝动态监控不到位现象发生。要对安全管理混乱、存在重大安全隐患的道路客运企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，坚决取消其相应经营资质。

市公安局要督促各级公安机关交通管理部门严查营运客车超速、超员、疲劳驾驶等交通违法行为，以严查严处倒逼客运企业落实安全生产主体责任。

（二）切实加强营运客车驾驶人的管理，强化针对营运客车及驾驶人安全监管工作的合力。市公安局要会同市交通运输局健全完善信息公开共享的驾驶人“黑名单”信息库，督促客运企业严格审查新聘用驾驶人的从业资格和安全驾驶记录，完善驾驶人驾驶证和从业资格证审验教育培训，加强道路交通安全法律法规、安全行车常识、典型事故案例等内容的宣教培训，切实开展应急演练，提高驾驶人安全素质特别是突发情况下的应急处置能

力；建立包括营运客车在内的重点车辆动态监控信息共享机制，实现重点车辆动态监控信息在不同部门之间的即时查询；建立营运客车及驾驶人驾驶证状态信息核查共享机制，确保交通运输部门在办理车辆营运资格及驾驶人从业资格时，能够有效核查申办资料信息。要督促各级公安机关交通管理部门定期向交通运输部门抄告营运客车及驾驶人交通违法行为，协调交通运输部门共同做好营运客车及驾驶人交通违法行为“清零”工作。

各县区政府要组织相关部门定期通报、研判道路客运安全生产形势，及时研究解决道路客运安全监管工作中存在的重大问题，加强对事故多发地区、部门和单位的警示约谈，推动各地各有关部门共同做好道路客运安全监管工作。

（三）建立健全道路安全问题排查治理机制，提升道路安全通行条件。市交通运输局、公安局和公路局要健全道路安全问题排查治理机制，统一道路安全问题的认定标准，落实信息通报、反馈机制，切实解决部分路段事故多发的问题，有效提升道路安全通行条件。针对事故路段存在事故隐患问题，G105 国道连平路段要在现行公路管养规范的基础上，进一步增设限速、易滑标志及减速带等交通安全设施；公安机关交通管理部门要及时增设超速违法行为抓拍设备，有效防范遏制同类事故发生。

市公安局要牵头组织开展全市道路安全问题排查治理专项行动，要将排查发现的事故多发路段通报市交通运输局，市交通

运输局要牵头提出治理措施并督促整治到位。

（四）把源头管理与路面管控有机结合起来形成管理合力，防范过境车辆在辖区发生类似事故。一方面，安徽省界首市交通运输局加强对辖区道路运输企业的执法监管和行业内部管理，督促道路交通运输企业依法依规落实企业主体企业，确保运输车辆不带病上路、驾驶人文明驾驶；另一方面，市交通运输、公安交警部门要继续加大路面执法力度，对“三超一疲劳”、超限等违法行为始终保持严管态势，进一步完善和落实道路运输交通违章和交通事故抄告制度，形成从路面执法、源头管理到宏观管理上的联动，形成强大合力，防范过境车辆在我市辖区发生类似事故。